Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: CV07-2017JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Ý kiến đề xuất thông tư liên quan đến quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến Dự thảo thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin đề xuất một số quan điểm như sau:

1. Về thời gian hiệu lực thi hành:

Căn cứ theo điều 6 của Dự thảo, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2017. Trên thực tế, việc chuẩn bị trước các tài liệu, hồ sơ cần thiết căn cứ trên cơ sở những quy định mới sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và sức lực của doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi mong rằng Quý Bộ sẽ xem xét việc áp dụng Thông tư này cho doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017

2. Việc sử dụng các cơ sở dữ liệu của năm trước khi lập Hồ sơ Quốc gia:

Căn cứ theo khoản 5 điều 10 Nghị định 20, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm. Trong thời gian lập hồ sơ, việc lập Hồ sơ quốc gia mà sử dụng dữ liệu tài chính của doanh nghiệp là đối tượng so sánh trong cùng năm quyết toán thuế dựa trên cơ sở dữ liệu thương mại là vô cùng khó khăn do những thông tin này chưa được công khai. Bất chấp tính khả thi của quy định này, cơ quan thuế vẫn coi việc không tuân thủ là hành vi vi phạm pháp luật và sử dụng những dữ liệu không công khai để tiến hành truy thu thuế, từ đó gây ra những tổn thất không thể đo lường được đối với doanh nghiệp. Chúng tôi kính mong Quý Bộ nêu rõ trong thông tư việc chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng các cơ sở dữ liệu đối tượng so sánh độc lập của năm trước để

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

phân tích trong trường hợp không thể thu thập được dữ liệu tài chính cùng kỳ của năm quyết toán, đồng thời bỏ việc áp dụng cơ sở dữ liệu đối tượng so sánh độc lập không công khai của cơ quan thuế để đánh giá lại giá trị giao dịch cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp với lý do doanh nghiệp không sử dụng các dữ liệu tài chính cùng kỳ.

3. Tiêu chí miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ Toàn cầu:

Khoản 1 điều 5 của Dự thảo chỉ nêu rõ các tiêu chí miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại điểm c khoản 2 điều 11 Nghị định 20 mà không nhắc đến quy định bổ sung về điểm a khoản 2 điều 11.

Việc lập Hồ sơ Toàn cầu, là một trong những tài liệu thuộc Bộ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức của doanh nghiệp, đặc biệt việc bắt buộc các doanh nghiệp quy mô nhỏ phải lập Hồ sơ toàn cầu không chỉ gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh mà còn kéo theo hệ lụy xấu, tác động đến mong muốn đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài.

Hiện nay, điểm a khoản 2 điều 11 Nghị định 20 có quy định giá trị tiêu chuẩn để được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là "tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng", tuy nhiên theo chúng tôi tiêu chuẩn này vẫn còn quá thấp. Thêm vào đó, chúng tôi hi vọng Quý Bộ sẽ xem xét việc bổ sung thêm quy định riêng về tiêu chuẩn miễn lập Hồ sơ Toàn cầu.

Như một thông tin tham khảo, chúng tôi được biết tại Nhật giá trị tiêu chuẩn miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 100 tỷ Yên, tại Trung Quốc là tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 1 tỷ Nhân dân tệ.

4. Giá trị phù hợp nhất của phương pháp xác suất thống kê tứ phân vị:

Căn cứ theo khoản c điều 2 của Dự thảo, khi xác định giá trị thị trường, phải chọn một giá trị phù hợp nhất từ phạm vi biên độ giá thị trường chuẩn, và để xác định biên độ giá thị trường chuẩn khi lựa chọn phương pháp xác suất thống kế tứ phân vị, chúng tôi hiểu rằng giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị trung vị sẽ được coi là giá trị phù hợp nhất. Việc biên độ tứ phân vị trong Dự thảo (là biên độ giá trị từ giá trị thứ 1 đến giá trị thứ 3) chính là biên độ giữa các bên giao dịch độc lập, đồng thời xem xét từ quy định 3.57, 3.60 Hướng dẫn giao dịch liên kết OECD (năm 2010), chúng tôi cho rằng nếu tỷ suất lợi nhuận và giá trị được phân tích của đối tượng so sánh nằm trong biên độ tứ phân vị thì việc điều chỉnh giá trị trung vị là không cần thiết. Chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét về quy định này.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

for Ando Kengo

Taiji YANAI

BẢN TẠI VIỆT NAM
ĐẠO